

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 437/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายสำรวย สุขพร้อม

จำเลย

นายสำรวย สุขพร้อม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 224

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 335(1) จำคุก 4 ปี จำเลยรับสารภาพชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การ
พิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุก 2 ปี 8 เดือน ฯลฯ

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอ้างว่า เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง (อันดับ 58
แผ่นที่ 3)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 64,63)

ก่อนยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวตีราคาประกัน 120,000
บาท (อันดับ 56 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

คดีนี้ศาลฎีกาได้มีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลย จึงไม่
อนุญาต ให้ยกคำร้อง

คดีนี้ศาลฎีกาได้มีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลย จึงไม่
อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(เขียว ยุ่งทอง-ชูเชิด รักตะบุตร-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>